

1502527-60.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... típicas de contabilidade do tráfico de drogas; no interior da bolsa dispensada, os policiais encontraram todas as substâncias entorpecentes acima descritas; indagado, o denunciado informalmente admitiu o tráfico de drogas aos policiais e disse que fazia seis meses que o praticava.

Auto de exibição/apreensão (fls. 11-12).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502527-60.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502527-60.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266950/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 20566887 - 07º D.P.

GUARULHOS, 2266950 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO TEIXEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS

Vistos.

Marcelo Teixeira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 29/09/2021, por volta das 18h, na Rua Celso Teixeira, altura do nº 10, Bairro Lavras, nesta cidade e comarca, durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, trazia consigo, para fins de tráfico, 11 porções contendo 30,09g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por "maconha" e 182 eppendorfs contendo 46,05g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que o denunciado separou centenas de porções contendo maconha e cocaína, as acondicionou em uma bolsa e se dirigiu à via pública, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, para exercer a traficância; que após receberem notícia sobre o tráfico de drogas no local, policiais militares para lá

se deslocaram e surpreenderam o denunciado sentado em banco público na posse da bolsa citada, e ao perceber a presença policial, o réu tentou fugir e dispensar o objeto; após breve perseguição, os policiais conseguiram deter o denunciado e, após revista pessoal, encontraram, no interior de suas vestes, a quantia, em espécie, de R\$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais), proveniente das vendas efetuadas, além de anotações típicas de contabilidade do tráfico de drogas; no interior da bolsa dispensada, os policiais encontraram todas as substâncias entorpecentes acima descritas; indagado, o denunciado informalmente admitiu o tráfico de drogas aos policiais e disse que fazia seis meses que o praticava.

Auto de exibição/apreensão (fls. 11-12).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 45-48).

Vieram aos autos os laudos de exame químico-toxicológico (fls. 91-93), comprovando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas.

O réu foi citado (fl. 95) e apresentou defesa preliminar (fl. 100). A denúncia foi recebida em 08/11/2021 (fl. 106-107).

Nesta audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu, por fim, interrogado, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, majoração na primeira fase pela quantidade e variedade de drogas, e pelos maus antecedentes. Na segunda fase, verifica-se que o acusado é reincidente e confessou o delito. Inaplicável o redutor pela recidiva. O regime inicial deve ser o fechado, sem benefícios no tocante à pena.

A defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da denúncia, a nulidade da confissão informar, a absolvição nos termos do art. 386, VII, CPP.

Subsidiariamente, requer-se a fixação da pena base no mínimo legal. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Quanto ao regime, requer-se aplicação da detração penal. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do crime fica comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 01/04), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo pericial de constatação (fls. 10/17), exame químico toxicológico (fls. 90/93), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria é inconteste.

O laudo de exame químico constatou que a substância apreendida é tóxica, assegurando a materialidade do crime.

A prova realizada durante a instrução deste feito não deixa nenhuma dúvida sobre a responsabilidade do réu acerca dos fatos a ele imputados na exordial acusatória, restando provada a autoria do crime.

Os policiais militares, Luan Almeida Santos e William Silva, narraram que a fim de verificarem o disque-denúncia se dirigiram ao local dos fatos, onde se depararam com o indiciado sentado e ao ver a viatura, este saiu correndo com uma bolsa de cor branca nas mãos e que o revistaram, localizando dinheiro em espécie, além de anotações alusivas ao tráfico. Na sequência, fizeram buscas e apreenderam a bolsa, dentro da qual apreenderam as porções de drogas. Indagado, ele confessou informalmente o tráfico de drogas. Não o conheciam.

Em seu interrogatório, o réu confessou o crime..

O policial, testemunha do processo, tem sua palavra dotada de credibilidade, não havendo motivos para não ser considerado seu depoimento pelo juízo.

Nesse sentido:

“Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial” (RT 737/606).

“Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências” (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC nº 69.806/00- Relator Ministro CELSO DE MELLO - In DJU 04.06.1993 - p. 11.012).

No mesmo sentido: “Para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6368/76, não se exige ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito” (HABEAS CORPUS nº 39.141-3 - Relator Desembargador ADALBERTO DENSER DE SÁ - IN RJTJESP 97/512).

Por oportuno, “Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (conforme Tornaghi, in “Curso de Processo Penal”, 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

A quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder do réu aliada às circunstâncias e condições em que se deu a prisão do mesmo, não deixa qualquer dúvida que a droga destinava-se à entrega para consumo de terceiros.

Ante o exposto, conclui-se pela total procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosagem da pena.

O réu é reincidente específico e possui maus antecedentes, (processos-crime nº 0000406-14.2018.8.26.0544 (cf. certidão a fls. 40/42)), devendo ter a pena-base aumentada.. Assim, tendo em vista os maus antecedente e a quantidade de droga apreendida, aumento a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, fixando a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante da reincidência 0043247-19.2015.8.26.0224 (cf. certidão a fls. 40/42) e a compenso com a confissão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena. Torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 3 (tres) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Opto pela fixação do regime inicial -fechado para o cumprimento da pena corporal, já que não se trata de réu primário, e estava com quantidade significativa de drogas e dinheiro; Nesse sentido: “O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.” (STJ, HC 314102/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 12/04/2016, DJE 26/04/2016)

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, incabível a aplicação no caso concreto considerando os efeitos sociais deletérios do tráfico de entorpecentes, denegada a substituição por pena restritiva de direito por mostrar-se contraste com a nocividade social projetada pelo comércio de drogas.

Decido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e o faço para CONDENAR MARCELO TEIXEIRA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, “caput”, c.c. parágrafo 4º do mesmo artigo, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 3 (tres) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando-se as suas condições financeiras desfavoráveis, com os reajustes legais.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs,

com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, ressalvada a gratuidade.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º, cumulado com o artigo 32, parágrafo 1º, ambos da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento da quantia apreendida em favor do FUNAD.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.I.C.

Guarulhos, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA